

UGEL-Tocache
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



Resolución Directoral N° 002553

Tocache; 05 SEP 2023

Vistos: El Memorando N°841-2023-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 31 de agosto del 2023; y los documentos que se adjuntan

CONSIDERANDO:

Que, con Nota de Coordinación N° 216-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM, de fecha 21 de agosto de 2023, emitido por el Eco. Mag. Jhony E. Valles Gonzales-Jefe de Oficina de Administración de la UGEL-Tocache, donde solicita opinión legal con respecto a rescindir el contrato y elevar el caso ante el Ministerio Público de los siguientes señores: Roxana Nahui Rojas y Rusbel Pelagio Condori Pantigoso.

Que, con Informe N° 181-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/G.RRHH, de fecha 18 de agosto de 2023, la Eco. Silvia V. Yantas Alvino- Responsable de G.RR.HH, en donde remite constancias de egresados de docentes y auxiliares, concluye en su informe que los señores: Condori Pantigoso, Rusbel Pelagio con DNI N° 02538592, y Nahui Rojas, Roxana con DNI N° 44858819, y que en la actualidad tienen vínculo laboral con la UGEL Tocache, a diferencia de la señora Vargas Aguilar, Nathaly Paola que renuncio de manera voluntaria. Teniéndose en cuenta que con Oficio N° 765- 2023-GRSM/DRE-UGEL-T/D, se remite al IEST Isabel La Católica, el mismo que con fecha 22 de julio del 2023 con correo: ike.ali.aga20@gmail.com, responde Carlos Enrique Aliaga Álvarez-Director General del IEST Isabel La Católica de Huánuco, menciona que la Constancia de Egresado N° 006- 2021 NO CORRESPONDE A VARGAS AGUILAR NATHALY PAOLA, sino a otra persona.

Que, con Oficio N° 140-2023-UMCH/SEGEN-DISAR de fecha 15 de Agosto del 2023, emitido por Denisse Calonge Barboza-Secretaria General (e) de la Universidad Marcelino Champagnat, que las constancias de los señores Maura Dorita del Milagro Bailon Zevallos y Gian Carlos Lapa Núñez, que las constancias resultan AUTENTICAS según consta en los archivos de nuestra casa de estudios.

Que, con Mensaje al correo electrónico ecoalvino@gmail.com, se recepcionó el mensaje del Oficio N° 765-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/D, de fecha 22 de julio de 2023, a horas 12:15 p.m.

Que, con Resolución Directoral N° 000924-2023, de fecha 23 de Febrero de 2023, en donde se aprueba el Contrato por servicios personales de a favor de VARGAS AGUILAR NATHALY PAOLA.

Que, con Resolución Directoral N° 001399-2023, de fecha 10 de Abril del 2023, en donde se DA POR CONCLUIDO por renuncia voluntaria a partir del 23 de marzo del 2023, la Resolución Directoral N° 000924, de fecha 23 de febrero del 2023, donde se contrata los servicios personales de doña VARGAS AGUILAR NATHALY PAOLA.

Que, con Oficio N° 0340-2023-OII-UNE, de fecha 14 de Agosto de 2023, emitido por P.C Víctor Raúl Durand Giuracahua-Director de la Oficina de Imagen Institucional de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle -Alma Mater del Magisterio Nacional, en donde remite información en el marco de la colaboración entre entidades.

Que, con Oficio N° 0656-2023-DR/VR-ACAD, de fecha 08 de Agosto de 2023, emitido por Mtra. María del pilar Pérez Frazer -Directora del Vicerrectorado



Académico de la Dirección de REGISTRO de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle -Alma Mater del Magisterio Nacional, en donde se ha verificado en el Sistema Integrado de Gestión Académica (SIGEAC-UNE), que la ex alumna de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades Fiorella Raquel Cochachi Cabezas, se encuentra en condición de EGRESADA y cuenta con el Grado Académico de Bachiller en Ciencias de la Educación emitido con fecha 02-04-2023 (por recoger). Adjunta captura de pantalla del estado de trámite de Grado de Bachiller referido.4. Que, con Mensaje al correo electrónico ecoalvino@gmail.com, se recepcionó el mensaje del Oficio N° 765-2023-GRSM/DRE-UGEL-T/D, de fecha 22 de julio de 2023, a horas 12:15 p.m.

Que, con Oficio N° 329-2023-SG-ULADECH Católica, de fecha 12 de Agosto de 2023, emitido por Ms. Silvia Rosmary Sánchez Avalos-Secretaria General de ULADECH Católica, comunica mediante el Informe N° 075-2023/OGA-ULADECH Católica, el Jefe de la Oficina de Gestión Académica, Mg. Ing. Christian Alfonso Silva Matzunaga, manifiesta lo siguiente, sobre la ciudadana Roxana Ñahui Rojas: Que, de la verificación en el Módulo de Registros Académicos en el ERP University, se evidencia que no existe información académica en la base de datos de la universidad católica Los Ángeles de Chimbote. Por tal motivo, la oficina de Gestión Académica de la ULADECH Católica no ha conferido constancia alguna a nombre de la ciudadana Roxana Ñahui Rojas.

Que, con Informe N° 075-2023/OGA-ULADECH CATOLICA, de fecha 11 de Agosto de 2023, el Mg. Christian Silva Matzunaga-Jefe de la Oficina de Gestión Académica, informa sobre la veracidad de Documentos (C.T. N° 1373617), en donde según los registros que obran en ULADECH CATOLICA, la Srta. Roxana Ñahui Rojas NO registra en la base de datos de nuestra institución información académica alguna.

Que, con Resolución Directoral N° 001935-2023, de fecha 08 de Junio de 2023, en donde se aprueba el Contrato por servicios personales de a favor de ROXANA NAHUI ROJAS.

Que, con Oficio No 0414-2023-UNHEVAL-R, de fecha 08 de Agosto de 2023, emitido por el Dr. Guillermo A. Bocangel Weydert-Rector de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, donde informa sobre la veracidad de constancia de egresados emitidos por la Unidad Funcional de Registro Central y Archivo Académico, en donde remite el Informe N° 000115-2023-UNHEVAL- UFRCYAA, del Coordinador de la Unidad de registro Central y archivo Académico de la universidad Nacional Hermilio Valdizán - Huánuco, quien anexa el Informe N° 017-2023-UNHEVAL-EAZF/UFRCYAA, en el cual comunica que los datos consignados en las indicadas constancias mencionadas líneas abajo son verídicos y han sido emitidos por la unidad antes indicada: Jhon paco TRINIDAD DIEGO de la EP de Matemática y Física, los datos consignados en la Constancia N° 0042723 de fecha 30 de Enero de 2020. Ángel Guillermo ZERPA HILARIO de la EP de Matemática y Física, los datos consignados en la Constancia N° 0059304 de fecha 26 de Diciembre de 2022. Eulogio Yulin GERBACIO SOLORZANO de la EP de Matemática y Física, los datos consignados en la Constancia N° 0057558 de fecha 11 de Enero de 2023.

Del mismo modo, se comunica que la constancia emitida por la Facultad de Ciencias de la educación a nombre de Rusbel Pelagio CONDORI PANTIGOSO, no fue emitido por la Unidad Funcional de Registro Central y Archivo Académico. Adjuntándose la documentación requerida.

Que, con Informe N° 017-2023-UNHEVAL-EAZF/UFRCYAA, de fecha 08 de Agosto de 2023, emitido por el Tec. Edwing Alfredo Zevallos Figueroa-Unidad Funcional de Registro Central y Archivo Académico de la UNHEVAL- Huánuco, en donde informa sobre la Validación de las Constancias de Egresado de: Jhon paco TRINIDAD DIEGO de la EP de Matemática y Física, los datos consignados en la Constancia N° 0042723 de fecha 30 de Enero de 2020. Ángel Guillermo ZERPA HILARIO de la EP de Matemática y Física, los datos consignados en la Constancia N° 0059304 de fecha 26 de Diciembre de 2022. Eulogio Yulin GERBACIO SOLORZANO de la EP de Matemática y Física, los datos consignados en la Constancia N° 0057558 de fecha 11 de Enero de 2023. Son verídicos y ha sido emitido por esta Unidad. Asimismo, debo de comunicarle de la constancia emitida por la Facultad de Ciencias de la Educación de Rusbel Pelagio Condori Pantigoso no fueron emitidas por esta Unidad.

Son verídicos y ha sido emitido por esta Unidad. Asimismo, debo de comunicarle de la constancia emitida por la Facultad de Ciencias de la Educación de Rusbel Pelagio Condori Pantigoso no fueron emitidas por esta Unidad.

Que, con Oficio N° 000115-2023-UNHEVAL-UFRCYAA, de fecha 08 de agosto de 2023, emitido por Mg. Pedro Ramsés Anibal Rivero-Coordinador de Unidad Funcional de Registro Central y Archivo Académico, en donde informa sobre la veracidad de las constancias de egresados emitidos por la Unidad Funcional de Registro Central y Archivo Académico de las siguientes personas: Jhon paco TRINIDAD DIEGO de la EP de Matemática y Física, los datos consignados en la Constancia N° 0042723 de fecha 30 de Enero de 2020. Ángel Guillermo ZERPA HILARIO de la EP de



LC2553

Matemática y Física, los datos consignados en la Constancia N° 0059304 de fecha 26 de Diciembre de 2022. Eulogio Yulin GERBACIO SOLORZANO de la EP de Matemática y Física, los datos consignados en la Constancia N° 0057558 de fecha 11 de Enero de 2023. Referente a la constancia emitida por la Facultad de Ciencias de la Educación de Rusbel Pelagio Condori Pantigoso no fueron emitidas por esta Unidad.

Que, con Resolución Directoral N° 001157-2023, de fecha 07 de marzo del 2023, en donde se aprueba el Contrato por servicios personales de a favor de RUSBEL PELAGIO CONDORI PANTIGOSO. Del mismo modo, se comunica que la constancia emitida por la Facultad de Ciencias de la educación a nombre de Rusbel Pelagio CONDORI PANTIGOSO, no fue emitido por la Unidad Funcional de Registro Central y Archivo Académico. Adjuntándose la documentación requerida. Del mismo modo, se comunica que la constancia emitida por la Facultad de Ciencias de la educación a nombre de Rusbel Pelagio CONDORI PANTIGOSO, no fue emitido por la Unidad Funcional de Registro Central y Archivo Académico. Adjuntándose la documentación requerida.

Que, con Decreto Supremo N° 015-2020-MINEDU, se aprobó la "Norma que regula el procedimiento, requisitos y condiciones para las contrataciones de profesores y su renovación, en el marco del contrato de servicio docente en educación básica, a que hace referencia la Ley N° 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones", en adelante la Norma Técnica, siendo parte de sus objetivos establecer criterios técnicos y procedimientos para efectuar el proceso de contratación docente, así como para la renovación del mismo, con el propósito de garantizar el servicio educativo en los programas educativos y las instituciones educativas públicas del país.

Que, en el numeral 9.9 de la referida Norma Técnica se establecen las causales de resolución de contrato en las que puede incurrir un docente contratado, siendo una de ellas: "Presentar declaración jurada falsa o documentación falsa o adulterada"; es decir, en caso un postulante presentase una declaración jurada falsa, documento falso o adulterado, la misma dará lugar a la resolución del contrato suscrito con la Entidad.

Que, la Resolución N° 000938-2022-SERVIR/TSC-Segunda Sala, de fecha 10 de Junio de 2022, en donde se declara INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por el señor ERNESTO SULLO ROQUE contra la Resolución Directoral N° 002043-2021-DGEL-A, del 30 de setiembre de 2021, emitida por la Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local de Azángaro, por haberse emitido conforme a ley.

Que, en ese sentido, de evidencia que los profesores Roxana Nahui Rojas y Rusbel Pelagio Condori Pantigoso, y del cual resultaron ganadores, presentando para tal caso documentación "falsa"; por lo que la decisión de la Entidad de resolver su contrato se ajusta a derecho, en mérito a la causal establecida en el literal p) del numeral 9.9 de la Norma Técnica.

Que, con Opinión Legal N° 082-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/DO-00-UE303-AJ de fecha 28 de agosto del 2023, emitido por la Responsable del Área de Asesoría Jurídica la Abogada Dolly RENGIFO ROMERO, Recomendó: **DECLARAR PROCEDENTE** el pedido del sr. el Eco. Mag. Jhony E. VALLES GONZALES-Jefe de Oficina de Administración de la UGEL-Tocache, donde solicita opinión legal con respecto a RESCINDIR EL CONTRATO. Asimismo, **ELEVAR** el presente caso en copias fedateadas a la Procuraduría Pública Regional y al Ministerio Público de los expedientes administrativos de los siguientes señores: ROXANA NAHUI ROJAS, RUSBEL PELAGIO CONDORI PANTAGIOSO Y NATHALY PAOLA VARGAS AGUILAR.

Que, con Informe N° 0191-2023- GRSM-DRE-UGEL-T /ADM de fecha 31 de agosto del 2023, emitido por el Jefe de Administración el Mg. Econ. Jhony Eysten Valles González, DERIVÓ la OPINIÓN LEGAL N°082- 2023-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ, que declara PROCEDENTE proyectar la Resolución Administrativa con respecto a RESCINDIR EL CONTRATO de los señores Roxana NAHUI ROJAS, Rusbel Pelagio CONDORI PANTAGIOSO y Nathaly Paola VARGAS AGUILAR. Así también que a través de su despacho, se eleve el presente caso en copias fedateadas a la Procuraduría Pública Regional y al Ministerio Público.

Que, con Memorando N° 841-2023-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 31 de agosto del 2023, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, **AUTORIZA PROYECTAR RESOLUCION DIRECTORAL DECLARANDO PROCEDENTE RESCINDIR EL CONTRATO** de los señores Roxana NAHUI ROJAS, Rusbel Pelagio CONDORI PANTAGIOSO y Nathaly Paola VARGAS AGUILAR, por haber presentado documentación falsa en el proceso de contrato docente.

De conformidad con el artículo 16° de la Constitución Política del Perú; el artículo 141° del Decreto Supremo N° 011-2012-ED – Reglamento de la Ley N° 28044 Ley General de Educación; la Ley N° 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General;

SE RESUELVE:

LC2553

ARTÍCULO 1.- RESCINDIR EL CONTRATO de los señores Roxana NAHUI ROJAS y Rusbel Pelagio CONDORI PANTAGIOSO, por haber presentado documentación falsa en el proceso de contrato docente

APELLIDOS Y NOMBRE	: NAHUI ROJAS, Roxana
DOC. DE IDENTIDAD	: D.N.I. N° 44858819
SEXO	: Femenino
FECHA DE NACIMIENTO	: 19/02/1988
REGIMEN PENSIONARIO	: A.F.P. PRIMA
TÍTULO Y/O GRADO	: CON ESTUDIOS PEDAGOGICOS CONCLUIDOS
ESPECIALIDAD	: LENGUA, LITERATURA Y COMUNICACION
NIVEL Y/O MODALIDAD	: SECUNDARIA
INSTITUCION EDUCATIVA	: NICANOR REATEGUI DEL AGUILA
CÓDIGO DE PLAZA	: 1173114111C2



APELLIDOS Y NOMBRE	: CONDORI PANTIGOSO, Rusbel Pelagio
DOC. DE IDENTIDAD	: D.N.I. N° 02538592
SEXO	: Masculino
FECHA DE NACIMIENTO	: 28/08/1961
REGIMEN PENSIONARIO	: D.L. N° 19990
TÍTULO Y/O GRADO	: CON ESTUDIOS PEDAGOGICOS CONCLUIDOS
ESPECIALIDAD	: CIENCIAS HISTORICAS SOCIALES Y GEOGRAFICAS
NIVEL Y/O MODALIDAD	: Secundaria
INSTITUCION EDUCATIVA	: 0458
CÓDIGO DE PLAZA	: CT1C29401013



ARTÍCULO 2.- ELEVAR el presente caso en copias fedateadas a la Procuraduría Pública Regional y al Ministerio Público de los expedientes administrativos de los siguientes señores: ROXANA NAHUI ROJAS, RUSBEL PELAGIO CONDORI PANTAGIOSO Y NATHALY PAOLA VARGAS AGUILAR.

ARTÍCULO 3.- ENCARGAR, a la Oficina de Secretaría General de la UGEL Tocache. **NOTIFIQUE** la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese,

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
JEVGJO
SVYA/E-RR.HH.
MCPD/PROYECT-UGEL

NOTIFICACIÓN Nº151-2023

ANTECEDENTE : Memorando Nº841-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/D
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN : 05-09-2023

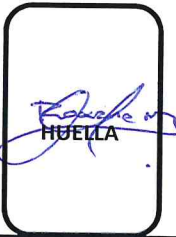
De conformidad con el artículo 18º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.- RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº2353-2023

RESCINDIR CONTRATO POR HABER PRESENTADO DOCUMENTO FALSO EN EL PROCESO DE CONTRATO.

A.-DATOS DE LA PERSONA: :

NOMBRE : ROXANA ÑAHUI ROJAS
 DOMICILIO : Caserio Los Palmeros
 DNI Nº : 44858813
 CORREO ELECTRÓNICO: autanorri2ky9cisl@gmail.com
 FECHA NOTIFICACIÓN : 07/09 / 23 HORA: 12:00



B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN;ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra caractrística:	

Levanto la presene acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos , firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
 DOMICILIO :
 DNI Nº :
 VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:





 LIC. ADM. PERSI VALDIVIEZO FLORES
 OFICINA DE ATENCION AL USUARIO
 COMUNICACIONES
 C.M. 1001170171

NOTIFICA

NOTIFICACIÓN Nº152-2023

ANTECEDENTE : Memorando Nº841-2023-GRSM-DRE-UGEL-T/D
ENTIDAD : UGEL TOCACHE
FECHA DE EMISIÓN : 05-09-2023

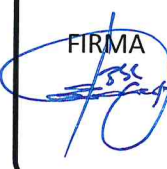
De conformidad con el artículo 18º de la Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Se cumple con notificación

1.- RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº2353-2023

RESCINDIR CONTRATO POR HABER PRESENTADO DOCUMENTO FALSO EN EL PROCESO DE CONTRATO.

A.-DATOS DE LA PERSONA: :

NOMBRE : RUSBEL PELAGIO CONDORI PANTIGOSO
DOMICILIO : Talavera
DNI Nº : 07578597
CORREO ELECTRÓNICO: rusbel.pantigoso@ugel-tocache.org.pe
FECHA NOTIFICACIÓN : 07/09/2023 **HORA:** 1:38

FIRMA


HUELLA


B.- EN CASO DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN; ACTA DE NEGATIVA DE RECEPCIÓN

Siendo las Horas del día/...../201.. me constituí al domicilio y/o centro de trabajo del ADMINISTRADO, con el propósito de notificar el (los) documento(s) que se indican en el presente cargo de notificación, al respecto se deja constancia que en el referido domicilio se negaron a recibir la documentación objeto de la notificación por que se procedió a dejar bajo la puerta del domicilio el (los) documento(s).

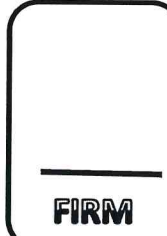
CARACTERÍSTICAS DEL DOMICILIO	
Color de fachada:	Descripción de los domicilios conlindantes (fachada, puertas y pisos: A la derecha: A la izquierda:
Color de puerta:	
Número de pisos	
Otra característica:	

Levanto la presente acta para los fines de ley, de conformidad al lo establecido en los Arts. 18.2 y 21.3 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece el procedimiento para la notificación de actos administrativos, firmando al final del presente documento.

C: RECEPCIÓN DE PERSONA CAPAZ:

D.-DATOS DE LA PERSONA:

NOMBRE :
DOMICILIO :
DNI Nº :
VÍNCULO CON EL NOTIFICADO:

FIRMA


HUELLA DIGITAL


VºBº



LIC. ADM. PERSI VALDIVIEZO FLORES
OFICINA DE ATENCIÓN AL USUARIO
Y COMUNICACIONES
C.M 1001170171

NOTIFICA